

Գլխավոր տեղեկություն

Համար	թիվ 1		
Տիպ	Որոշում		
Ակտի տիպ	Հիմնական ակտ (29.05.2017-մինչ օրս)		
Կարգավիճակ	Գործում է		
Սկզբնաղբյուր	Միասնական կայք 2022.06.13-2022.06.26 Պաշտոնական հրապարակման օրը 22.06.2022		
Ընդունող մարմին	Եվրասիական միջկառավարական խորհուրդ		
Ընդունման ամսաթիվ	26.05.2017		
Ստորագրող մարմին	Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի անդամներ		
Ստորագրման ամսաթիվ	26.05.2017		
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ	29.05.2017		

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՄԻՋԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ**Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ**

26 մայիսի 2017
թվականի

թիվ 1

քաղ. կազման

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆՂԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԳՐՈԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԶԻՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի 95-րդ հոդվածի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետին և 7-րդ կետի 11-րդ ենթակետին համապատասխան, ի կատարումն Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 2016 թվականի ապրիլի 13-ի թիվ 5 կարգադրության, գիտական և նորարարական ներուժի արդյունավետ օգտագործման, ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների համագործակցության զարգացման և խորացման նպատակներով՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը **որոշեց.**

Հաստատել կից ներկայացվող՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորային համատեղ աշխատանքների կազմակերպման կարգը:

Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի անդամներ՝

Հայաստանի Բելառուսի Ղազախստանի Ղրղզստանի Ռուսաստանի
Հանրապետությունից՝ Հանրապետությունից՝ Հանրապետությունից՝ Հանրապետությունից՝ Ղաշկարթլիի

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Եվրասիական միջկառավարական
խորհրդի 2017 թվականի մայիսի 26-ի
թիվ 1 որոշմամբ

ԿԱՐԳ

Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորային համատեղ աշխատանքների

Կազմակերպման

I. Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն կարգը մշակված է՝

Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի 2016 թվականի ապրիլի 13-ի՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորային համատեղ աշխատանքների կազմակերպման կարգի մասին» թիվ 5 կարգադրությունը կատարելու նպատակով:

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրով, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2013 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 35 որոշմամբ հավանության արժանացած՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների և Միասնական տնտեսական տարածքի համաձայնեցված (համակարգված) ագրոարդյունաբերական քաղաքականության հայեցակարգով սահմանված՝ համաձայնեցված (համակարգված) ագրոարդյունաբերական քաղաքականության միջոցների իրագործումն ապահովելու համար:

ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների (այսուհետ՝ համապատասխանաբար՝ անդամ պետություններ, Միություն) գիտական և նորարարական ներուժի արդյունավետ օգտագործման, համագործակցության զարգացման ու ամրապնդման համար:

2. Սույն կարգով սահմանվում է անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորային համատեղ աշխատանքների (այսուհետ՝ համատեղ ԳՀՓԿ) մշակման և իրականացման ժամանակ անդամ պետությունների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) փոխգործակցության մեխանիզմը:

3. Համատեղ ԳՀՓԿ ասելով հասկացվում են անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի զարգացման համար հետաքրքրություն ներկայացնող գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորային աշխատանքները, որոնք իրականացվում են համաձայնեցված թեմատիկայի հիման վրա և ուղղված են արտադրության նորարարական զարգացմանը և ապրանքների ու ծառայությունների իրացմանը՝ պարենային անվտանգության ապահովման, մթերային շուկաների հավասարակշռվածության, անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի արդյունավետության ու մրցունակության բարձրացման, կենսաբազմազանության և էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման նպատակով:

4. Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորային աշխատանքը, դրանում առնվազն 2 անդամ պետությունների մասնակցության դեպքում, համատեղ ԳՀՓԿ է:

Համատեղ ԳՀՓԿ-ների կատարման մեջ անդամ պետությունների մասնակցությունը իրականացվում է կամավոր հիմունքով:

5. Հանձնաժողովն անդամ պետությունների կառավարություններին կամ դրանց կողմից լիազորված մարմիններին հարցում է ուղարկում համատեղ ԳՀՓԿ-ների կատարմանը մասնակցության մասին:

Անդամ պետությունների կառավարությունները կամ դրանց կողմից լիազորված մարմինները, նշված հարցումն ստանալու օրվանից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Հանձնաժողովին տեղեկացնում են համատեղ ԳՀՓԿ-ների կատարման իրենց մասնակցության հնարավորության կամ ոչ շահագրգռվածության մասին:

6. Համատեղ ԳՀՓԿ-ների ցանկն անդամ պետությունների առաջարկությունների հիման վրա ձևավորվում է 5-ամյա ժամանակահատվածի համար և հաստատվում է Հանձնաժողովի կողմից:

7. Համատեղ ԳՀՓԿ-ների ցանկի ձևավորման ժամանակ հաշվի են առնվում գյուղատնտեսական ճյուղի զարգացման ազգային գերակայությունները, գյուղատնտեսական համալիրի զարգացման վերաբերյալ Միության նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես նաև՝ անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում միջպետական գիտատեխնիկական և նորարարական քաղաքականության գերակայությունները:

8. Համատեղ ԳՀՓԿ-ի ուղղությամբ տարվող աշխատանքը բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝
ա) համատեղ ԳՀՓԿ-ի պատվիրատու-համակարգողի (այսուհետ՝ պատվիրատու-համակարգող) և համատեղ ԳՀՓԿ-ի պատվիրատուների (այսուհետ՝ պատվիրատուներ) սահմանում:

բ) տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի մշակում:

գ) համատեղ ԳՀՓԿ-ի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համաձայնեցում և հաստատում համատեղ ԳՀՓԿ-ում մասնակցող անդամ պետությունների (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) կողմից, և Հանձնաժողովի դրա ուղարկում:

դ) համատեղ ԳՀՓԿ-ի իրականացման արդյունքում ստեղծված մտավոր սեփականության բաշխման մասին պայմանագրի կնքում:

ե) համատեղ ԳՀՓԿ-ի կատարողներին որոշելը (այսուհետ՝ անդամ կատարողներ):

զ) համատեղ ԳՀՓԿ-ի իրականացում:

է) համատեղ ԳՀՓԿ-ի իրականացման ընթացքի հսկողություն:

ը) համատեղ ԳՀՓԿ-ի արդյունքների ամփոփում և գնահատում:

9. Որպես պատվիրատուներ՝ հանդես են գալիս պետական իշխանության մարմինները, մասնակից պետությունների գիտությունների ակադեմիաները:

10. Համատեղ ԳՀՓԿ-ի համար մասնակից պետությունները որոշում են անդամ պետությունների պատվիրատու-համակարգողին և պատվիրատուներին:

Պատվիրատու-համակարգողը որոշվում է համատեղ ԳՀՓԿ-ի բոլոր մասնակից-պետությունների հետ համաձայնեցմամբ:

Պատվիրատու-համակարգողը, համատեղ ԳՀՓԿ-ի շրջանակներում, իրականացնում է պատվիրատուների գործունեության համակարգում:

11. Կատարողները մրցութային հիմունքով որոշվում են պատվիրատու-համակարգողի և

պատվիրատուների կողմից՝ մասնակից պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

12. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի ժամանակին մշակման և կատարման համար պատասխանատվությունը, որը որոշվում է մասնակից պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան, դրվում է պատվիրատու-համակարգողի և պատվիրատուների վրա:

13. Պատվիրատու-համակարգողը պատասխանատվություն է կրում սահմանված ժամկետներում համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի մշակման և կատարման համար տրամադրված ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործման համար՝ մասնակից պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

Պատվիրատուները պատվիրատու-համակարգողի առջև պատասխանատվություն են կրում համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի իր մասի ժամանակին կատարման համար:

Կատարողները պատասխանատվություն են կրում պատվիրատու-համակարգողի կամ պատվիրատուի առջև՝ աշխատանքները պատշաճորեն չկատարելու համար:

14. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման ժամկետը չի կարող գերազանցել 5 տարին:

15. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման արդյունքում ստեղծված մտավոր սեփականության բաշխման սկզբունքները և կարգը սահմանվում են պատվիրատու-համակարգողի և պատվիրատուի միջև կնքված պայմանագրում:

II. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի մշակում

16. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագիծը ներառում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝

ա) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի անվանումը.

բ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման համար հիմքը.

գ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման ժամկետները.

դ) խնդրի բովանդակությունը, դրա արդիականության, մշակման նպատակահարմարության և խնդրի լուծման համար համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի անցկացման հիմնավորումը.

ե) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի նպատակները, խնդիրները և կատարման փուլերը.

զ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ից սպասվող արդյունքները.

է) պատվիրատու-համակարգողի և պատվիրատուների մասին տեղեկությունները.

ը) համանման թեմայով՝ մասնակից պետությունների ազգային գիտական ծրագրերի առկայությունը, և դրանց ֆինանսավորման ծավալները.

թ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի նպատակային ցուցիչներն ու ցուցանիշները.

ժ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի միջոցառումների ցանկը.

ժա) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կառավարման մեխանիզմի համառոտ նկարագրությունը.

ժբ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարումից սպասվող արդյունավետության և կատարողականության գնահատումը.

ժգ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման և դրա կատարման ընթացքի հսկողության մեխանիզմները.

ժդ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի ֆինանսավորման մեխանիզմները.

ժե) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման համար ֆինանսական ռեսուրսների անհրաժեշտությունը՝ ընդհանուր առմամբ (այդ թվում՝ նշելով յուրաքանչյուր մասնակից պետության կողմից կատարվող՝ համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի մասի իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցները)՝ բաշխելով ըստ կատարման տարիների, ըստ միջոցների ծախսման ուղղվածության (կապիտալ ներդրումներ, ԳՀՓԿՎ և այլն), ըստ հիմնական միջոցառումների (կցելով անհրաժեշտ հաշվարկները և միջոցների հայտարարված ծավալի հիմնավորումները).

ժզ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի արդյունքների ներդրման հնարավորության մասին տեղեկատվությունը, այդ թվում՝ մասնակից պետությունների համապատասխան պետական ծրագրերի իրականացման շրջանակներում դրանց օգտագործման մեխանիզմները.

ժէ) համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի անձնագիրը՝ ըստ ձևի՝ համաձայն հավելվածի:

17. Պատվիրատու-համակարգողը, պատվիրատուների հետ միասին, ապահովում է համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի մշակումը և շահագրգիռ պետական մարմինների հետ դրա համաձայնեցումը:

18. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի պատրաստման ընթացքում պատվիրատու-համակարգողն իրականացնում է հետևյալ գործառնությունները՝

ա) կազմակերպում է տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի ժամանակին, որակյալ մշակումը.

բ) համակարգում է գործողությունները տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի մշակման, համաձայնեցման և փորձաքննության անցկացման գործընթացում.

գ) հսկում է տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի համաձայնեցման ընթացքը.

դ) համալիր փորձաքննություն անցկացնելու անհրաժեշտության դեպքում՝ մասնակից պետությունների լիազորված մարմինների և կատարողների հետ միասին ապահովում է տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի անցկացումը և կազմակերպում դրա լրամշակումը՝ ըստ համաձայնեցման և փորձաքննության արդյունքների:

19. Պատվիրատուները՝

ա) ապահովում են համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի մշակումը և դրա համաձայնեցումը մասնակից պետությունների շահագրգիռ պետական մարմինների հետ.

բ) ապահովում են համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի անհրաժեշտ փորձաքննությունների անցկացումը և դրա լրամշակումը՝ ըստ դրանց անցկացման արդյունքների:

20. Պատվիրատու-համակարգողը և պատվիրատուները աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման) պայմանագրեր են կնքում համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարողների հետ՝ համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի համապատասխան միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ՝ նշելով

պլանավորված նպատակային ցուցիչները և (կամ) ցուցանիշները, ծավալները և աշխատանքների (ծառայությունների) ռեսուրսային ապահովման աղբյուրները, աշխատանքների կատարման (ծառայությունների մատուցման)՝ համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման համար սահմանված ժամկետների հետ կապակցված ժամկետները:

21. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման նախագծի պատրաստմանը մասնակից կատարողների ծախսերի ֆինանսավորումն իրականացվում է մասնակից պետությունների կողմից՝ ինքնուրույն:

III. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի ֆինանսավորման աղբյուրները և սխեմաները

22. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի ֆինանսավորման աղբյուրներ կարող են լինել մասնակից պետությունների բյուջեները և արտաբյուջետային միջոցները:

23. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի ֆինանսավորման համար ներգրավված արտաբյուջետային աղբյուրների թվին դասվում են համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման մեջ շահագրգիռ կազմակերպությունների սեփական միջոցները, բանկերի վարկերը, համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի (կամ դրա առանձին միջոցառումների) կատարման մեջ շահագրգիռ հիմնադրամների և հասարակական կազմակերպությունների, ներդրողների միջոցները:

24. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման ֆինանսավորումը կարող է իրականացվել հետևյալ սխեմաներով (դրանց զուգակցմամբ)՝

ա) առանձնացված ֆինանսավորում, որի դեպքում յուրաքանչյուր մասնակից պետություն ապահովում է իր կողմից կատարվող՝ համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի մասի ֆինանսավորումը, այդ թվում՝ համապատասխան պետական ծրագրի իրականացման շրջանակներում.

բ) արտաբյուջետային միջոցների հաշվին ֆինանսավորում:

25. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի մշակման և իրականացման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործման պատասխանատվությունը դրվում է պատվիրատու-համակարգողի և պատվիրատուների վրա:

Ոչ նպատակային նշանակությամբ օգտագործված միջոցները ենթակա են հատուցման՝ մասնակից պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

IV. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարումը և դրա կատարման ընթացքի հսկողությունը

26. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման ձևերն ու մեթոդները որոշվում են պատվիրատու-համակարգողի կողմից՝ պատվիրատուների հետ համատեղ:

Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ն իրականացվում է մասնակից պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատվիրատուների և համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարողների կողմից կնքվող՝ համապատասխան (կոնտրակտների) պայմանագրերի հիման վրա:

27. Պատվիրատու-համակարգողը (պատվիրատուն) ներկայացնում է՝

ա) մասնակից պետության կառավարությանը և Հանձնաժողովին՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա մարտի 1-ը, վերջնական հաշվետվություն համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման մասին, այն դեպքում, եթե համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման ժամկետն ավարտվում է հաշվետու տարում.

բ) մասնակից պետության կառավարությանը՝ մինչև ապրիլի 1-ը, հաշվետվություն հաշվետու տարում աշխատանքների ընթացքի մասին:

28. Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման մասին վերջնական հաշվետվությունը ներառում է՝ տեղեկություններ համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման արդյունքների մասին.

տվյալներ բյուջետային միջոցների և արտաբյուջետային աղբյուրների միջոցների չափսերի մասին, որոնք ուղղված են եղել համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի ֆինանսավորմանը.

տեղեկություններ համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի նպատակային ցուցիչների և ցուցանիշների ձեռքբերման աստիճանի մասին, որոնք նախատեսված են տեխնիկատնտեսական հիմնավորմամբ.

տեղեկատվություն համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի միջոցառումների կատարման ընթացքի և ամբողջականության մասին.

համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման արդյունավետության և կատարողականության գնահատում:

Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի կատարման մասին վերջնական հաշվետվությունը ուսումնասիրվում է Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից:

29. Եթե համատեղ ԳՀՓԿՎ-ն կատարված չէ սահմանված ժամկետներում, ապա այդ դեպքում պատվիրատու-համակարգողը, պատվիրատուները և կատարողները պատասխանատվություն են կրում նախատեսված մասնակից պետությունների օրենսդրությամբ:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Եվրասիական տնտեսական միության
անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական
համալիրի ոլորտում գիտահետազոտական և
փորձակոնստրուկտորային համատեղ
աշխատանքների կազմակերպման կարգի

ԱՆՁՆԱԳԻՐ

**Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ագրոարդյունաբերական համալիրի
ոլորտում գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորային համատեղ աշխատանքի**

Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի անվանումը _____
Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի նպատակները և
խնդիրները _____

Համատեղ ԳՀՓԿՎ-ի պատվիրատու- _____

իսկական զԶՓ-ի պատվիրատուները _____
 Համատեղ ԳՀՓԿՄ-ի իրականացման _____
 ժամկետները _____
 Համատեղ ԳՀՓԿՄ-ի ֆինանսավորման _____
 ծավալները և աղբյուրները _____
 Համատեղ ԳՀՓԿՄ-ի նպատակային _____
 ցուցիչներն ու ցուցանիշները _____
 Համատեղ ԳՀՓԿՄ-ի կատարման _____
 ընթացքի հսկողությունը _____
 Համատեղ ԳՀՓԿՄ-ի կատարման _____
 ընթացքում ստեղծված մտավոր _____
 սեփականության բաշխումը _____

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 22 հունիսի 2022 թվական:

Փոփոխման պատմություն

Փոփոխող ակտ

Համապատասխան ինկորպորացիան

Փոփոխված ակտ

Փոփոխող ակտ

Համապատասխան ինկորպորացիան